

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1507/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นางสาว ปิยพร ประเสริฐวิทย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 147

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับเงินรายได้ของหน่วยราชการที่ตนสังกัด แต่มิได้นำเงินนั้นส่งคลังตามระเบียบซึ่งตามกฎหมายจะต้องนำเงินส่งคลังในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับเงินไว้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้นำส่งคลังในวันรุ่งขึ้นถัดไปที่เป็นวันทำการ ทั้งจำเลยมิได้ลงบัญชีรับเงินไว้เป็นหลักฐาน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมเจ้าสังกัดตรวจพบการกระทำของจำเลยเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษ จำเลยจึงได้นำเงินส่งครบถ้วนนั้น นับว่าคดีมีเหตุผลเชื่อได้ว่า จำเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 147, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ให้จำคุก 5 ปี จำเลยรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด นำเงิน 17,773 บาท ส่งคืนคลังจึงลงโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกไว้ 3 ปี 4 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2524 จำเลยได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินของนิคมโรคเรื้อนแพร่งาหยั่งซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของศูนย์โรคเรื้อน เขต 2 จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 17,773 บาท วันที่ 20 ตุลาคม 2524 มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมเจ้าสังกัดมาตรวจสอบการเงินและบัญชีที่ศูนย์แห่งนั้น ต่อมาวันรุ่งขึ้น จำเลยนำเงินรายได้ส่งคลังครบถ้วน ปัญหาตามที่จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง นั้น เห็นว่า จำเลยยอมรับว่า จำเลยรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประจำอยู่ที่ศูนย์โรคเรื้อน เขต 2 จังหวัดชลบุรี กองโรคเรื้อนกรมควบคุมโรคติดต่อ คดีจึงฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่รับเงินรายได้ต่าง ๆ ของศูนย์ดังกล่าว โจทก์มีนายเสถียร โยวะผุย พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ได้รับคำสั่งจากกรมเจ้าสังกัดให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเงินรายได้ของศูนย์โรคเรื้อนแห่งนั้นเบิกความว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2524 พยานให้จำเลยนำหลักฐานเกี่ยวกับการนำเงินรายได้ส่งคลังมาให้ดูจำเลยนำมาให้ดูได้เพียงบางส่วนโดยจำเลยอ้างว่า ยังหาส่วนที่ขาดไปไม่พบ จึงเลิกตรวจสอบ แจ้งให้จำเลยรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบแล้วชี้แจงให้ทราบ วันที่ 21 เดือนเดียวกัน พยานให้ตรวจสอบเรื่องเงินค่าขายทรัพย์สินของนิคมโรคเรื้อนแพร่งาหยั่ง ปรากฏว่าทางนิคมแห่งนี้ ได้ส่งเงินรายได้ค่าขายทรัพย์สินของนิคมไปให้ศูนย์โรคเรื้อน เขต 2 จังหวัดชลบุรี ครบถ้วนแล้ว ต่อมากรมเจ้าสังกัดทราบเรื่องราวการตรวจสอบดังกล่าว ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำเลยทางวินัย นางมานิดา อุ่นจิตตวรพร พยาน

โจทก์ซึ่งขณะเกิดเหตุรับราชการอยู่ที่แห่งเดียวกับจำเลยและได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการรักษาเงินของศูนย์แห่งนี้เบิกความว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2524 มีเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมเจ้าสังกัดมาตรวจสอบการเงินของศูนย์ แต่พยานไม่
ทราบผลการตรวจสอบ เพราะไปธุระนอกที่ทำงาน พยานได้ทราบในเวลาต่อมา เงิน
ค่าขายทรัพย์สินขาดหายไปจากบัญชี 17,000 บาทเศษ ตามปกติเงินรายได้ของศูนย์
นั้นหากไม่สามารถนำส่งคลังได้ทันในวันนั้น ก็ต้องนำมามอบให้กรรมการรักษาเงินเก็บ
ไว้ นายสาคร รายนะสุข พยานโจทก์ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาให้เป็น
ประธานกรรมการสอบสวนจำเลยในเรื่องที่ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เกี่ยวกับเงินรายได้ของศูนย์แห่งนี้เบิกความว่า นายเสถียรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2524 พบว่าจำเลยได้รับเงินรายได้พิพาทไว้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน
2524 จำเลยเพิ่งนำเงินส่งคลังเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2524 จำเลยเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีมีหน้าที่รับเงินรายได้แล้วต้องดำเนินการนำส่งคลังทันที เว้นแต่มีเหตุ
จำเป็นหรือเป็นวันหยุดราชการก็ให้นำส่งคลังในวันรุ่งขึ้นถัดไปซึ่งเป็นวันทำการ
จำเลยให้การว่าเก็บเงินไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานแล้วลงลิมนำส่งคลัง แต่ผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการปรากฏว่า จำเลยได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ส่วนจำเลยนำสืบพัวพันความข้อนี้เข้ามาว่าจำเลยไม่ได้นำเงินรายได้ตามฟอง
ลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน จำเลยเพื่งนี้ก็ได้ว่ายังมีได้นำเงินรายได้ส่งคลังในวันที่เจ้า
หน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมมาตรวจสอบการเงินที่ศูนย์ จากข้อเท็จจริงที่ได้จาก
พยานโจทก์จำเลยดังกล่าวทำให้เชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยนำเงินส่งคลัง
ภายหลังจากกรมเจ้าสังกัดตรวจสอบหลักฐานพบว่า จำเลยเป็นผู้รับเงินรายได้ตาม
ฟองไว้ แต่มิได้นำเงินส่งคลังฉะนั้น เมื่อคำนึงถึงจำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับ
เงินรายได้ของหน่วยราชการที่ตนสังกัด แต่มิได้นำเงินนั้นส่งคลังตามระเบียบซึ่งตาม
ปกติจะต้องนำส่งคลังในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับเงินไว้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้นำ
ส่งคลังในวันรุ่งขึ้นถัดไปที่เป็นวันทำการทั้งจำเลยมิได้ลงบัญชีรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมเจ้าสังกัดตรวจพบการกระทำของ
จำเลยเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษ จำเลยจึงได้นำเงินส่งครบถ้วนนั้น นับว่า คดีมีเหตุผล
เชื่อได้ว่า จำเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ด้วยเหตุผลตาม
ที่ได้วินิจฉัยมา เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยกระทำความผิดและใช้ดุลพินิจในการ
ลงโทษจำเลยมาชอบด้วยรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>